

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3157/2535

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายกิตติคุณ กิตติสิมานนท์ กับพวก

จำเลย

นายกิตติคุณ กิตติสิมานนท์ ที่ 1, ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวอารีย์ ชาติตระกูล ที่ 2, ผู้ยื่นคำร้อง

นางมิ่งฮวด กันจงกิตติพร ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรับเงินค่าธรรมเนียมหากยึดทรัพย์ และขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยทั้งสามแล้ว ย่อมยากแก่ การติดตามคืน โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 272)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินให้แก่โจทก์ ฯลฯ จำเลยทั้งสามอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา แต่จำเลยไม่ไปศาลในวันนัดไต่สวนคำร้องโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยไม่มีพยานมาสืบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนยากจนตามคำร้อง ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของจำเลยและให้จำเลย นำค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง มิฉะนั้นจะไม่รับอุทธรณ์ จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ สั่งยกคำร้อง หากประสงค์จะอุทธรณ์ให้นำค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง มิฉะนั้นถือว่าจำเลยทั้งสามไม่พอใจอุทธรณ์ จำเลยทั้งสามฎีกา ศาล

ฎีกาพิพากษาศาลฎีกา ต่อมาจำเลยทั้งสามยื่นคำแถลงขอวางเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำเลยทั้งสามเลือกใช้สิทธิฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์โดยมิได้นำค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 15 วัน ตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ การที่จำเลยทั้งสามนำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลหลังอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วเป็นการวางเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ ถือว่าจำเลยทั้งสามไม่ติดใจอุทธรณ์แล้ว จึงไม่รับค่าธรรมเนียมที่วาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 264,265)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เรืองธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ